

APOSTILA COMPLETA DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Teoria Geral, RGPS, RPPS, Legislação Municipal de Manaus (MANAUSPREV), Mapas Mentais e Questões Comentadas

GUIA RÁPIDO DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (FEDERAL E MUNICIPAL DE MANAUS)

Abaixo está o compêndio completo com o objeto e foco de prova de cada uma das leis que regem a matéria:

Norma Legal	Âmbito	Objeto Principal e Foco de Concurso
Constituição Federal / 1988	Federal	Instituiu a Seguridade Social (Saúde - art. 196, Previdência - art. 201, Assistência - art. 203) e o RPPS (art. 40).
Lei Federal nº 8.212/1991	Federal	Lei Orgânica da Seguridade Social. Trata da organização e do Plano de Custeio (financiamento, contribuições).
Lei Federal nº 8.213/1991	Federal	Plano de Benefícios da Previdência Social no RGPS. Trata dos segurados, dependentes, carência e benefícios.
Lei Federal nº 9.717/1998	Federal	Fixa as regras e normas gerais de organização e funcionamento dos Regimes Próprios (RPPS) dos servidores.
Emenda Const. nº 103/2019	Federal	Reforma da Previdência Nacional. Unificou regras de idade mínima, cálculo por média simples e vedou benefícios temporários no RPPS.
Lei Federal nº 8.742/1993	Federal	LOAS - Lei Orgânica da Assistência Social. Regulamenta o BPC (idoso 65+ e pessoa com deficiência de baixa renda).
Lei Comp. Federal nº 109/2001	Federal	Regulamenta o Regime de Previdência Complementar (RPC), entidades abertas (EAPC) e fechadas (EFPC).
Emenda LOMAN nº 122/2025	Manaus (AM)	Atualizou os arts. 118, 122 e 123 da Lei Orgânica de Manaus, alinhando a previdência municipal à EC 103/2019.
Lei Comp. Municipal nº 27/2025	Manaus (AM)	Marco da Reforma Previdenciária de Manaus: Idade mínima (65H / 62M) e regras de transição dos servidores municipais.
Lei Comp. Municipal nº 31/2026	Manaus (AM)	Altera a LC 27/2025. Regulamenta a média aritmética simples, cálculo de proventos, pensão por morte e integração ao RPC.
Lei Municipal nº 3.605/2025	Manaus (AM)	Entidade Gestora Única: Formalizou a MANAUSPREV como administradora centralizada e exclusiva do RPPS de Manaus.
Lei Municipal nº 870/2005	Manaus (AM)	Segregação de Massas de Manaus: Criou o Fundo Financeiro (FFin - repartição) e o Fundo Previdenciário (FPrev - capitalização).
Lei Municipal nº 3.573/2025	Manaus (AM)	Desvinculou auxílio-doença, salário-família e auxílio-reclusão do RPPS, repassando o custeio ao Tesouro Municipal.
Lei Municipal nº 3.601/2025	Manaus (AM)	Novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) dos servidores autárquicos da MANAUSPREV.
Lei Municipal nº 1.803/2013	Manaus (AM)	Lei de criação/transformação da Manausprev em Autarquia da Administração Indireta Municipal.
Lei Municipal nº 1.118/1971	Manaus (AM)	Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus (regime estatutário geral).
Lei Municipal nº 1.997/2015	Manaus (AM)	Dispõe sobre o Processo Administrativo no âmbito da Administração Pública do Município de Manaus.

MÓDULO 0: EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA PROTEÇÃO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

A proteção social evoluiu ao longo dos séculos de iniciativas de caridade privada para um direito fundamental garantido pelo Estado.

1. Marcos Internacionais:

- **Poor Law (Inglaterra, 1601):** Lei dos Pobres. Primeira intervenção estatal de assistência aos desassistidos, financiada por impostos locais.
- **Modelo Bismarckiano (Alemanha, 1883):** Criado pelo chanceler Otto von Bismarck. Primeiro sistema de *Seguro Social* obrigatório para trabalhadores assustados com a industrialização. Caracterizado pela contribuição tripartite (trabalhador, empregador e Estado) e caráter contributivo.
- **Constitucionalismo Social:** Inclusão dos direitos sociais nas Constituições do México (1917) e da República de Weimar (Alemanha, 1919).
- **Modelo Beveridgiano (Reino Unido, 1942):** Relatório Beveridge. Criou o conceito de *Seguridade Social* universal e não contributiva (financiada por impostos gerais e voltada a toda a população, não apenas aos trabalhadores). Inspirou o Welfare State e o artigo 25 da DUDH (1948).

2. Evolução Histórica no Brasil:

- **Lei Eloy Chaves (Decreto 4.682/1923):** Considerada o **marco inicial da Previdência Social no Brasil**. Criou as Caixas de Aposentadoria e Pensões (CAPs) para os ferroviários, mantidas por empresas e trabalhadores.
- **Década de 1930 (IAPs):** Unificação das CAPs nos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs), organizados por categorias profissionais (ex: IAPB - bancários, IAPC - comerciários), sob controle do Governo Vargas.
- **Constituição de 1934:** Primeira Constituição brasileira a utilizar a expressão 'Previdência Social' e a consagrar a tríplice forma de custeio (Estado, empregador e empregado).
- **LOPS (Lei 3.807/1960) e INPS (1966):** Unificação dos IAPs no Instituto Nacional de Previdência Social (INPS).
- **Constituição Federal de 1988:** Unificou os conceitos no sistema abrangente de **Seguridade Social** (Saúde, Assistência e Previdência). Criou o INSS em 1990 (fusão do IAPAS com o INPS).
- **Reformas Constitucionais:** EC 20/1998, EC 41/2003 e a ampla **EC 103/2019 (Reforma da Previdência)**.

MÓDULO 1: O PONTO DE PARTIDA — CONCEITO DE SEGURIDADE SOCIAL

O artigo 194 da CF/88 define a Seguridade Social como um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à **Saúde, à Assistência Social e à Previdência Social**.

QUADRO COMPARATIVO DA SEGURIDADE SOCIAL

TRÍPLICE DA SEGURIDADE SOCIAL (Art. 194, CF/88):

1. **SAÚDE (Art. 196):** Direito de TODOS e dever do Estado. Acesso universal e gratuito (SUS). **NÃO** exige contribuição.
2. **ASSISTÊNCIA SOCIAL (Art. 203):** Prestada a QUEM DELA NECESSITAR (hipossuficientes). **NÃO** exige contribuição (ex: BPC/LOAS).
3. **PREVIDÊNCIA SOCIAL (Art. 201):** Caráter CONTRIBUTIVO e de FILIAÇÃO OBRIGATÓRIA. Cobre riscos como doença, invalidez, morte e idade avançada.

Princípios Constitucionais da Seguridade Social (Art. 194, Parágrafo Único):

- **Universalidade da Cobertura e do Atendimento:** Cobertura subjetiva (todas as pessoas) e objetiva (todos os riscos sociais).
- **Uniformidade e Equivalência:** Benefícios e serviços equivalentes entre populações urbanas e rurais.
- **Seletividade e Distributividade:** Seleção dos riscos mais graves e redistribuição de renda aos mais necessitados.
- **Irredutibilidade do Valor dos Benefícios:** Garantia de preservação do valor real/nominal contra a inflação.
- **Equidade na Forma de Participação no Custeio:** Quem tem maior capacidade contributiva paga mais.
- **Diversidade da Base de Financiamento:** Custeada por toda a sociedade (empresas, trabalhadores, governo, loterias e importadores).
- **Caráter Democrático e Descentralizado da Gestão:** Gestão quadripartite (Governo, Trabalhadores, Empregadores e Aposentados).

MÓDULO 2: ESTRUTURA DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS NO BRASIL

O sistema previdenciário brasileiro desdobra-se em três regimes jurídicos bem definidos:

Regime	Público Alvo	Natureza Jurídica	Gestão / Base Legal
RGPS (Regime Geral)	Trabalhadores da iniciativa privada, autônomos, CLT, facultativos.	Pública e Compulsória (Obrigatória)	INSS / Art. 201 CF/88, Leis 8.212 e 8.213/91.
RPPS (Regime Próprio)	Servidores públicos estatutários titulares de cargo efetivo.	Pública e Compulsória (Obrigatória)	Entes Federativos (ex: MANAUSPREV) / Art. 40 CF/88.
RPC (Previdência Complementar)	Qualquer pessoa ou servidor que deseje complementação.	Privada e Facultativa (Opcional)	EFPC (Fundos de Pensão) e EAPC (Bancos/Seguradoras) / LC 109/01.

MÓDULO 3: PARTICIPANTES DO RGPS — SEGURADOS E DEPENDENTES

1. Categorias de Segurados Obrigatórios (Art. 12 da Lei 8.213/91):

- **Empregado:** Prestador de serviço urbano/rural, contínuo, subordinado e remunerado (CLT).
- **Empregado Doméstico:** Presta serviço de forma contínua, subordinada e sem fins lucrativos à pessoa ou família no âmbito residencial.
- **Trabalhador Avulso:** Presta serviços a diversas empresas, sem vínculo empregatício, intermediado por sindicato ou OGMO (ex: estivador).
- **Contribuinte Individual:** Trabalhadores por conta própria (autônomos, MEI, profissionais liberais, empresários/sócios).
- **Segurado Especial:** Pessoa física que exerce atividade rural/pesqueira artesanal individualmente ou em regime de economia familiar sem empregados permanentes.

2. Segurado Facultativo: Maior de 16 anos que NÃO exerce atividade remunerada, mas opta por contribuir (estudante, dona de casa, desempregado).

3. Classes de Dependentes (Art. 16 da Lei 8.213/91):

- **Classe 1:** Cônjuge, companheiro(a) e filho não emancipado < 21 anos ou inválido/com deficiência. *Dependência econômica PRESUMIDA.*
- **Classe 2:** Pais. *Dependência econômica precisa ser COMPROVADA.*
- **Classe 3:** Irmão não emancipado < 21 anos ou inválido/com deficiência. *Dependência precisa ser COMPROVADA.*

Regra de Ouro: A existência de dependente de qualquer uma das classes exclui do direito às prestações os das classes seguintes (Classe 1 exclui Classe 2 e 3).

4. Manutenção da Qualidade de Segurado ("Período de Graça"):

Prazo em que o segurado mantém todos os direitos perante o INSS mesmo sem efetuar contribuições (ex: até 12 meses após cessar contribuições, podendo ser estendido a 24 meses se tiver mais de 120 contribuições e até 36 meses em caso de desemprego involuntário).

MÓDULO 4: CARÊNCIA, TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E A REFORMA (EC 103/2019)

Carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício.

Benefício	Prazo de Carência Exigido
Aposentadoria Programada / Especial / Por Idade	180 contribuições mensais (15 anos).
Auxílio por Incapacidade Temporária / Aposentadoria por Incapacidade	12 contribuições mensais.
Auxílio-Reclusão	24 contribuições mensais (incluído pela Lei 13.846/2019).
Salário-Maternidade (Contribuinte Individual, Facultativa, Especial)	10 contribuições mensais.
Salário-Maternidade (Empregada, Doméstica, Avulsa)	ISENTO de carência.
Pensão por Morte, Auxílio-Acidente, Salário-Família, BPC/LOAS	ISENTO de carência.

Isenção de Carência por Doença ou Acidente (Art. 26, II da Lei 8.213/91): Os benefícios por incapacidade independem de carência em casos de acidente de qualquer natureza, doença profissional/do trabalho ou doenças graves especificadas em lista oficial (ex: câncer, tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, cegueira, cardiopatia grave, Parkinson, AIDS, nefropatia grave).

Regras Gerais pós-EC 103/2019 (Reforma da Previdência): Extinção da Aposentadoria por Tempo de Contribuição pura. Aposentadoria Programada exigindo idade mínima (65H / 62M no RGPS) + tempo de contribuição (20H / 15M). Cálculo da RMI pela média de 100% dos salários com alíquota de 60% + 2% por ano que exceder 20 anos (homem) ou 15 anos (mulher).

MÓDULO 5: CATÁLOGO DE BENEFÍCIOS E PRESTAÇÃO ASSISTENCIAL (BPC/LOAS)

O RGPS concede prestações divididas entre benefícios devidos aos segurados e aos dependentes:

- **Devidos aos Segurados:** Aposentadoria Programada, Aposentadoria Especial, Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio por Incapacidade Temporária, Auxílio-Acidente (indenizatório), Salário-Maternidade e Salário-Família.
- **Devidos aos Dependentes:** Pensão por Morte e Auxílio-Reclusão (devido aos dependentes do segurado de baixa renda preso em regime fechado).

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL vs PREVIDENCIÁRIO

DESTAQUE: BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC/LOAS - Lei 8.742/93)

- **Natureza:** Benefício ASSISTENCIAL e NÃO previdenciário (NÃO exige contribuição).
- **Valor:** 1 Salário Mínimo mensal.
- **Requisitos:** Idoso com 65 anos ou mais OU Pessoa com Deficiência (impedimento de longo prazo) em situação de vulnerabilidade e baixa renda (renda per capita familiar inferior a 1/4 do salário mínimo).
- **Atenção para Provas:** O BPC NÃO paga 13º salário, NÃO gera Pensão por Morte e NÃO exige carência!

MÓDULO 6: LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL DE MANAUS E MANAUSPREV

Para os concursos municipais de Manaus (como a MANAUSPREV e ISS Manaus), é fundamental dominar o regramento próprio dos servidores estatutários:

1. Emenda à LOMAN nº 122/2025: Adequou os artigos 118, 122 e 123 da Lei Orgânica do Município de Manaus às diretrizes de simetria do artigo 40 da CF/88 (EC nº 103/2019).

2. Reforma Previdenciária de Manaus (LC nº 27/2025 e LC nº 31/2026):

- **Novas Idades Mínimas do RPPS de Manaus:** 65 anos de idade para Homens e 62 anos de idade para Mulheres, combinados com 25 anos de contribuição, 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo efetivo.
- **Regra dos Professores:** Redução de 5 anos na idade (60 anos homem / 57 anos mulher) para tempo exclusivo em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e ensino fundamental/médio, com 25 anos de contribuição.
- **Cálculo dos Proventos (LC 31/2026):** Apuração do salário de benefício pela média aritmética simples de 100% do período contributivo desde julho/1994, com aplicação da alíquota de 60% + 2% por ano de contribuição excedente a 20 anos.

3. Entidade Gestora Única (Lei nº 3.605/2025): Centralizou na MANAUSPREV a gestão exclusiva de todas as aposentadorias e pensões dos Três Poderes do Município de Manaus, atendendo à exigência do art. 40, § 20 da CF/88.

4. Segregação de Massas de Manaus (Lei Municipal nº 870/2005):

- **Fundo Financeiro (FFin):** Funciona no regime de repartição simples para os servidores que ingressaram até 31/12/2003. Possui déficit atuarial coberto diretamente pelo Tesouro Municipal.
- **Fundo Previdenciário (FPrev):** Funciona no regime de capitalização para os servidores ingressantes a partir de 01/01/2004. Possui reservas acumuladas e sustentabilidade atuarial de longo prazo.

5. Desvinculação dos Benefícios Temporários (Lei nº 3.573/2025): Em conformidade com a EC 103/2019, o auxílio-doença, salário-família e auxílio-reclusão foram retirados da MANAUSPREV e passaram a ser custeados como vantagens estatutárias pagas diretamente pelo Tesouro do Município.

6. Estrutura e PCCR da Manausprev (Lei nº 1.803/2013 e Lei nº 3.601/2025): A autarquia possui autonomia administrativa e financeira. A Lei 3.601/2025 reestruturou as carreiras autárquicas nos cargos de Procurador Autárquico, Analista Previdenciário e Técnico Previdenciário.

MÓDULO 7: BATERIA COMPLETA DE QUESTÕES COMENTADAS (ESTILO FCC / CEBRASPE)

Treine a fixação do conteúdo com questões inéditas e adaptadas no estilo das principais bancas de concursos previdenciários:

Questão 1 (FCC - Adaptada / Seguridade Social):

A respeito dos princípios constitucionais da Seguridade Social expressos no art. 194 da CF/88, assinale a alternativa CORRETA:

- a) A Saúde exige contribuição prévia de 12 meses para atendimento no SUS.
- b) A Assistência Social é devida a todos os cidadãos, independentemente de comprovação de renda.
- c) O princípio da universalidade da cobertura e do atendimento assegura a proteção subjetiva a todas as pessoas e objetiva a todos os riscos sociais.
- d) A gestão da Seguridade Social é tripartite, composta apenas por Governo, Empregadores e Trabalhadores.

Gabarito: C. Fundamentação: O art. 194, I da CF/88 estabelece a universalidade da cobertura e do atendimento. A saúde não exige contribuição (A incorreta); a Assistência destina-se a quem dela necessitar (B incorreta); a gestão é QUADRIPARTITE (inclui os aposentados - D incorreta).

Questão 2 (FCC / Manausprev - Carência):

Nos termos da Lei nº 8.213/1991, independe de carência a concessão das seguintes prestações, EXCETO:

- a) Pensão por morte.
- b) Auxílio-acidente.
- c) Salário-maternidade da segurada empregada doméstica.
- d) Auxílio-reclusão.

Gabarito: D. Fundamentação: O auxílio-reclusão EXIGE carência mínima de 24 contribuições mensais (incluída pela Lei 13.846/2019). Os demais itens são isentos de carência nos termos do art. 26 da Lei 8.213/91.

Questão 3 (Vunesp - Dependentes RGPS):

Sobre a classe de dependentes no RGPS (art. 16 da Lei 8.213/91), é correto afirmar que:

- a) Os pais concorrem em igualdade de condições com os filhos do segurado.
- b) A dependência econômica do cônjuge e do filho não emancipado menor de 21 anos é presumida.
- c) O irmão não emancipado de qualquer idade não necessita comprovar dependência econômica.
- d) A existência de dependentes da Classe 1 não impede o pagamento da pensão aos dependentes da Classe 2.

Gabarito: B. Fundamentação: Conforme o art. 16, § 4º da Lei 8.213/91, a dependência econômica das pessoas da Classe 1 é presumida. A presença de Classe 1 exclui as classes 2 e 3 (A e D incorretas).

Questão 4 (FCC - Assistência Social / BPC):

O Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), regulamentado pela Lei nº 8.742/1993, possui qual das seguintes características?

- a) Garante o pagamento de gratificação natalina (13º salário) no mês de dezembro.
- b) Gera direito à pensão por morte aos dependentes após o falecimento do beneficiário.
- c) Exige comprovação de pelo menos 12 contribuições previdenciárias para sua concessão.
- d) É uma prestação assistencial de 1 salário mínimo devida a idosos (65+) ou pessoas com deficiência de baixa renda, independente de contribuição.

Gabarito: D. Fundamentação: O BPC é um benefício de natureza ASSISTENCIAL, não contributivo. Não paga 13º salário, não gera pensão por morte e não exige carência (A, B e C incorretas).

Questão 5 (FCC - Legislação Municipal Manaus / LC 27/2025):

Conforme as regras da Lei Complementar Municipal nº 27/2025 (Reforma da Previdência de Manaus), a idade mínima exigida para a aposentadoria programada do servidor público municipal do sexo masculino (regra geral) é de:

- a) 60 anos.
- b) 62 anos.
- c) 65 anos.
- d) 68 anos.

Gabarito: C. Fundamentação: A LC nº 27/2025 estabeleceu 65 anos de idade para homens e 62 anos para mulheres no RPPS do Município de Manaus, alinhando-se à EC nº 103/2019.

Questão 6 (Inédita - Segregação de Massas em Manaus / Lei 870/2005):

No âmbito do Regime Próprio de Previdência do Município de Manaus, o Fundo Financeiro (FFin) e o Fundo Previdenciário (FPrev) distinguem-se pelo seguinte fator:

- a) O FFin funciona sob o regime de capitalização e abrange os servidores ingressantes pós-2025.
- b) O FPrev opera pelo sistema de repartição simples e possui déficit financeiro coberto pelo Tesouro.
- c) O FFin abrange os servidores que ingressaram até 31/12/2003 (repartição simples), enquanto o FPrev abrange os ingressantes a partir de 01/01/2004 sob o regime de capitalização.
- d) Ambos os fundos foram extintos e unificados no Tesouro Municipal pela Lei nº 3.605/2025.

Gabarito: C. Fundamentação: A Lei Municipal nº 870/2005 criou a segregação de massas dividindo entre o FFin (repartição simples para ingressos até 31/12/2003) e FPrev (capitalização para ingressos a partir de 01/01/2004).

Questão 7 (FCC - MANAUSPREV / Benefícios Temporários):

Em cumprimento às diretrizes da Reforma da Previdência e à Lei Municipal nº 3.573/2025, o pagamento do auxílio-doença e do salário-família aos servidores municipais de Manaus passa a ser de responsabilidade de qual estrutura?

- a) Do INSS mediante convênio com a Prefeitura.
- b) Do Fundo Previdenciário (FPrev) da MANAUSPREV.
- c) Do Tesouro Municipal, como vantagem estatutária, desvinculada das contas do RPPS/MANAUSPREV.
- d) De fundo privado mantido pelos próprios servidores.

Gabarito: C. Fundamentação: A EC 103/2019 e a Lei Municipal 3.573/2025 veda o custeio de benefícios temporários pelo RPPS. Assim, auxílio-doença e salário-família foram transferidos para a folha do Tesouro Municipal.

Questão 8 (Inédita - Manausprev Gestão Única):

A Lei Municipal nº 3.605/2025 formalizou a MANAUSPREV no papel de:

- a) Entidade privada de previdência complementar.
- b) Entidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Manaus.
- c) Órgão de assistência social comunitária.
- d) Empresa pública exploradora de atividade econômica de seguros.

Gabarito: B. Fundamentação: A Lei 3.605/2025 formalizou a MANAUSPREV como Gestora Única do RPPS de Manaus, atendendo ao mandamento do art. 40, § 20 da Constituição Federal.